

1500064-92.2021.8.26.0488

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Comarca: Queluz

Foro: Foro de Queluz

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... o denunciado estaria realizando o tráfico de drogas no local dos fatos. Em razão de Bruno já ser conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, os policiais efetuaram a diligência e identificaram o denunciado no local mencionado pela "denúncia anônima".

Submetido a revista pessoal, em poder do denunciado nada fora encontrado porém, ao seu lado, mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Queluz

Foro de Queluz

Vara Única

Praça Portugal, 174, Queluz-SP - cep 12800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500064-92.2021.8.26.0488 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500064-92.2021.8.26.0488

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039746/2021 - DEL.POL.QUELUZ, 16168773 - DEL.POL.QUELUZ, 44/21/106 - DEL.POL.QUELUZ, 2039746 - DEL.POL.QUELUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CORREA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de BRUNO CORREA DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta dos autos, o acusado, em dia e horário descritos na denúncia, guardava, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) invólucros plásticos contendo 18.5 g (dezoito gramas e cinco decigramas) de cocaína, e 24 (vinte e quatro) invólucros contendo 27.8g (vinte e sete gramas e oito decigramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como "maconha", em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, às fls. 16/17, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, às fls. 19.

Consta na denúncia, que policiais militares receberam notícia de que o denunciado estaria realizando o tráfico de drogas no local dos fatos. Em razão de Bruno já ser conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, os policiais efetuaram a diligência e identificaram o denunciado no local mencionado pela "denúncia anônima".

Submetido a revista pessoal, em poder do denunciado nada fora encontrado porém, ao seu lado, mais precisamente ao seu alcance, descobriu-se uma sacola plástica contendo as drogas listadas acima, além da quantia de R\$ 118,00 (cento e dezoito reais) e outros 07 (sete) invólucros plásticos, conhecidos como "Eppendorf", utilizados para a separação de cocaína para uso e venda individual.

Durante a diligência, os policiais tiveram contato com uma testemunha que confirmou que o denunciado estava realizando o tráfico de drogas razão pela qual, associado às demais circunstâncias acima mencionadas, notadamente, notícia sobre o tráfico realizado por Bruno no momento dos fatos, presença do autuado no mesmo local mencionado na notícia recebida pelos policiais, expressiva quantidade e diversidade de drogas ao alcance do denunciado, deram voz de prisão em págagrante conduzindo o denunciado até o distrito policial (pág. 1/2).

Ao acusado, foi concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares (pág. 35/38).

Após regular notificação (pág. 130) e, por meio de defensor constituído, o inculpado apresentou defesa prévia (pág. 123/129) requerendo sua absolvição.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2021 (pág. 134/135) e, ausentes, na espécie, qualquer das hipóteses legais de absolvição sumária, designou-se dia e hora para audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento (pág. 134/135).

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas da acusação e duas testemunhas da defesa, após, o réu foi interrogado.

Alegações finais das partes nas págs. 215/218 e 227.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Profiro sentença nestes autos por estar acumulando, nesta data, a Vara Única da Comarca de Queluz.

A pretensão punitiva é estatal é improcedente.

Concorda-se com a conclusão externada pelo Ministério Público e defesa em suas alegações finais.

Se por um lado, a materialidade narcotraficante encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão das págs. 16 e 17, auto de constatação preliminar (pág. 19) e pelo laudo toxicológico (pág. 110/112), cujo resultado restou positivo para a substância tetrahidrocannabinol (THC), conhecida por "maconha", substância listada na Portaria SVS/MS nº 344/1998, por outro, tenho que a prova de autoria restou frágil.

A testemunha Jeferson Ferreira da Silva, policial militar aduziu que abordaram o acusado, oportunidade em que foram encontradas drogas; que uma testemunha afirmou ter presenciado o acusado traficando no local; que já tinha conhecimento de que o réu estava praticando tráfico de drogas na localidade.

Da mesma forma, Aureliano Gonçalves Dias, policial militar confirmou o depoimento prestado por seu colega de corporação, apenas acrescentando que acusado negou a propriedade das drogas e que as drogas estavam em uma sacola plástica próxima a ele.

Edson de Jesus Gomes da Silva, policial civil, disse que o acusado não confirmou a propriedade das drogas apreendidas.

A testemunha Anne Marcia de Oliveira Alves disse que estava em casa com seu filho; o seu filho foi até ao bar comprar um refrigerante a seu pedido; que estava no portão quando a polícia se aproximou; que a Polícia levou todos que estavam no local; que o acusado pediu para que seu filho assumisse as drogas por ser menor; que o acusado é terrível na comunidade; que seu filho foi ameaçado pelo acusado caso não assumisse a culpa; que o acusado fica durante toda a noite vendendo drogas no local; que viu o acusado o dia todo no local onde a Polícia encontrou as drogas; que o acusado atualmente sumiu; que acredita que ele esteja traficando no local;

que já presenciou o acusado escondendo drogas no local.

A testemunha de defesa Cleber da Silva e Jucemir Nunes afirmaram que chegaram no prédio junto com a Polícia; que o Nathan e o filho da Anne já estavam no local; que a droga não pertencia ao acusado.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que as drogas não lhe pertenciam. Disse que assim que chegou no prédio, a Polícia chegou no local; que não vende drogas e que nada foi encontrado consigo.

A prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não permite a conclusão, para além de dúvida razoável, que as drogas encontradas no local pertenciam ao acusado.

Bem ponderou o Ministério Público que, para além do depoimento de Anne, nenhuma testemunha foi capaz de confirmar que as drogas estavam em poder do acusado.

Ao reverso, confirmou-se que as drogas estavam nas dependências do prédio, sendo certo que haviam outras pessoas no local.

O depoimento de apenas uma testemunha é insuscetível de justificar a edição de um decreto condenatório, mormente nas circunstâncias do caso concreto, em que há notícias de que seu filho também encontra-se envolvido com drogas, de tal modo que, de fato, seu depoimento deve ser visto com as necessárias reservas.

Acresce-se, em adição, que a testemunha Anne prestou depoimento visivelmente alterada, tendo inclusive feito alusão que poderia partir para o embate físico com o acusado, de tal sorte que seu depoimento não pode, em absoluto, justificar uma condenação.

Nessa direção também é jurisprudência pacificada do E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de droga – Sentença absolutória – Recurso ministerial buscando a condenação – Conjunto probatório insuficiente para embasar, com a necessária segurança, édito condenatório – Observância do princípio *in dubio pro reo* – Absolvição mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0054915-53.2017.8.26.0050; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/07/2022; Data de Registro: 12/07/2022)

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Provido. Quadro fático que torna duvidosa a autoria delitiva. Versão exculpatória do apelante e das testemunhas de defesa não suficientemente infirmada pelas demais provas colhidas em juízo. *In dubio pro reo*. Absolvição que se impõe. Art. 386, VII, do CPP. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500379-03.2020.8.26.0603; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022)

Portanto, não há prova de que o acusado concorreu para a infração penal, sendo a absolvição medida impositiva.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, pelo que ABSOLVO o réu BRUNO CORRÊA DA SILVA, qualificado nos autos, outrora processado como incurso nas sanções do art. 33 “caput” da Lei nº 11.343/06, e o faço co base no disposto pelo art. 386, V do CPP.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, ficando revogadas as medidas cautelares diversas estabelecidas na decisão de fls. 35/38.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as necessárias providências. P.I.C.

Queluz, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA